

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0064632-89.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **VITOR CESAR DE OLIVEIRA ROCHA**

Vistos.

Vitor Cesar de Oliveira Rocha foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24.07.2017, por volta das 12:50 horas, na Rua Marajá Açú, bairro Cidade Líder, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 155 invólucros de cocaína e 67 de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16/17, 19/20 e 100/101.

O réu confessou a prática do tráfico e foi pego em local já conhecido pelos policiais civis Marcelo e Priscilla, na posse dos entorpecentes.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Vitor Cesar de Oliveira Rocha como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

0064632-89.2017.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
19ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Ele faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, adotando-se o redutor de 3/5 pela quantidade de entorpecente, **o que perfaz 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.**

Embora Vitor admitisse passagens anteriores por tráfico na Vara da Infância, inclusive se achando em liberdade assistida, sua confissão, arrependimento sincero, tendo recém completado 18 anos de idade, bem como por não se cuidar de volume de drogas que desborde do usual, sua condição é equivalente a do pequeno traficante. **Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF e inclusive por política criminal, substituí-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.**

Por paralelismo e maior adequação, o regime inicial de cumprimento de pena será, se o caso, o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 19 de outubro de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**